

0101210-22.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DE ANDRADE BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

CLEITON DE ANDRADE BARBOSA foi denunciado como incurso no artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), porque no dia 24/11/2015, por volta das 15h40m, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0101210-22.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0101210-22.2015.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DE ANDRADE BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

CLEITON DE ANDRADE BARBOSA foi denunciado como incurso no artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), porque no dia 24/11/2015, por volta das 15h40m, na Rua Benedito de Barros, altura do número 700, viela 1, Capão Redondo, nesta Comarca, trazer consigo e guardar, para fins de comércio e consumo de terceiro, ainda que gratuitamente, trinta e quatro gramas e dois decigramas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha, e vinte e oito gramas e dois decigramas de cocaína, parte na forma do seu derivado crack, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia (fls. 01/02) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 03/35) e foi recebida em 13/01/2016 (fl. 69).

Devidamente citado/notificado, o réu apresentou resposta escrita (fl. 108).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado.

Nas Alegações Finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos extaos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do réu; subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para porte de substância entorpecente para uso próprio; a aplicação da pena no mínimo legal; a redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06; o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão; a fixação de regime prisional aberto; a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade, além da concessão da Justiça Gratuita.

A Sentença Condenatória de fls. 150/157, impôs ao acusado pena de 02 (dois) anos de reclusão.

É o relatório.

Decido.

Depreende-se que a Sentença Condenatória foi publicada em Cartório no dia 10/março/2016 (fl. 157); houve recurso de ambas as partes; por V. Acórdão foi negado provimento ao recurso ministerial e dado provimento ao defensivo, reduzindo-se as penas para 01 ano e 08 meses de reclusão, além de pagamento de 166 dias multa, com substituição por duas restritivas de direitos. O trânsito em julgado para o Ministério Público aconteceu em 21/11/2019 e para a defesa em 03/12/2019 e, até hoje, o réu não foi intimado para seu cumprimento, pois não expedida a guia de recolhimento.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, diante da pena imposta, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. O réu era menor de 21 anos ao tempo dos fatos, razão pela qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 02 (dois) anos.

Nessa linha, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, causa extintiva da punibilidade, tendo havido o decurso do lapso prescricional de mais de 02 (dois) anos entre o trânsito em julgado e o dia de hoje.

Neste sentido:

“Se se trata de prescrição ocorrida após a denúncia e antes da decisão condenatória, ela diz respeito à pretensão acusatória, qualquer que seja o momento em que venha a ser reconhecida, leva em conta a pena abstrata ou a pena concreta. Mas, se se trata de prescrição ocorrida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ela significa sempre renúncia do Estado à pretensão executória da pena principal, mesmo quando não tenha transitado em julgado para a defensoria” (TRACRIM-SP - AC - Rel. Adauto Suannes - RT 554/358).

O reconhecimento da prescrição executória evitará, ainda, o indesejável acúmulo de processos, o que já é bastante considerável.

Cumprido salientar que está sendo reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão executória, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 110, parágrafo 1º, c.c. artigo 115, todos do Código Penal.

Decisão.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu CLEITON DE ANDRADE BARBOSA,

ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, quanto ao crime que lhe foi imputado, previsto no artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), com fundamento no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, artigo 115 e artigo 110, parágrafo 1º, todos do Código Penal, c.c. o artigo 61, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Em relação ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra - CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição

Ultimadas as providências, realizada a atualização do histórico de partes, encerradas todas as pendências e feitas as comunicações de praxe, inclusive encaminhando-se os ofícios via e mail, comprovando-se, arquivem-se os autos, inserindo-se na movimentação - Cód. 61615- Arquivado Definitivamente.

P . I . C .

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.